

1501576-66.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRAYNNER EDUARDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Braynner Eduardo dos Santos (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de junho de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501576-66.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501576-66.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRAYNNER EDUARDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Braynner Eduardo dos Santos (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de junho de 2021, por volta de 15:10h, na Rua José da Penha, 167, Bananal, em Guarulhos, agindo em concurso com o adolescente Arthur Henrique Florência da Silva, trazia consigo, para fins de venda e entrega a terceiros, 23 invólucros de maconha, com massa aproximada de 61,1 gramas; 57 porções de cocaína; e 60 pedras de crack, estas totalizando cerca de 52.76 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares, em diligência no local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o acusado com uma pochete nas mãos e o adolescente contando entorpecentes com mais duas pessoas próximas. Ao visualizarem a viatura, todos correram, sendo detido o acusado e o adolescente. Em busca pessoal, na pochete do denunciado foram encontrados os entorpecentes apreendidos, bem como a quantia de R\$ 102,00.

O acusado foi notificado (fl. 99), ofereceu defesa prévia (fl. 102) e a denúncia foi recebida em 3 de março de 2022. Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e pelos laudos toxicológicos (fls. 53/55).

Os policiais militares disseram no procedimento inquisitivo (fls. 6/7) e em Juízo que, em diligência no local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, visualizaram o denunciado e o adolescente contando drogas com duas pessoas próximas. Disseram que, ao notarem a presença da viatura, todos empreenderam fuga, tendo sido possível somente a detenção do réu e do adolescente. Informaram que em busca pessoal, dentro da pochete que o réu trazia, encontraram 23 porções de maconha, 57 invólucros de cocaína e 60 porções de crack, além de R\$ 102,00. Afirmaram que o adolescente trazia R\$21,00.

Extrajudicialmente (fl. 9), o réu optou pelo silêncio. Durante a audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. O acusado e o menor foram surpreendidos na posse de considerável quantidade de entorpecente. Não consta que o agente é usuário, e mesmo que fosse, isso não o impedia, como não o impediu, de realizar o tráfico.

Ninguém, com a intenção de apenas consumir droga, se propõe a sair de casa com mais de cem porções, das mais variadas espécies, para assim ser confundido com um traficante. No caso, o denunciado estava com tudo o que foi apreendido pois pretendia efetuar a venda.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, a pena-base é imposta no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso.

Não incidem agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

O réu é primário, não ostenta maus antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não consta que integra organização criminosa. Sendo assim, possível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Tendo em vista a quantidade e a variedade de drogas, sendo uma delas crack, a redução deve ser intermediária, de $\frac{1}{2}$, com o que a sanção chega a 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Por fim, tendo em vista que o tráfico envolveu um menor, necessária a majoração da sanção em $\frac{1}{6}$, o que se faz com base no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, redundando em 2 anos e 11 meses de reclusão, e pagamento de 291 dias-multa.

O regime prisional inicial é o aberto, dada a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Braynner Eduardo dos Santos à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 291 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade.

Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados e o dinheiro (fls. 11/12) será repassado ao FUNAD. Já houve determinação (fl. 45) para incineração dos entorpecentes. A pochete apreendida deverá ser encaminhada para destruição.

P.R.I.C.Guarulhos, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA